單元 4　社會安全制度與勞動參與

高中公民與社會　重點筆記

一、社會安全制度的意義與發展

社會安全制度指國家以社會保險、社會福利等措施，保障人民的就業安全、健康安全與收入安全，以減少生活風險、維護社會安定，並將這些措施立法。



里程碑	背景與意義
1601 英國濟貧法	黑死病使人口銳減、糧食生產減少，封建領主到處招聘勞工，英國為維護勞動市場健全而提出。國家介入原本由基督教會主導的濟貧事務，救濟貧民不再只是民間慈善行為
1883 德國勞工疾病保險	工業革命後資本市場繁榮，但貧富差距擴大而生勞資衝突。保障勞工基本生活與健康使其安心工作，並發展出國家與人民共同負擔的社會保險制度
1935 美國社會安全法案	經濟大蕭條造成失業人口增加，在民主與人權浪潮下，人民要求國家立法保障生存權與工作權
1942 英國貝佛里奇報告書	主張由國家規劃從搖籃到墳墓的制度，將社會權視為基本人權，提供福利國家建構的基礎

二、社會安全制度的主要類型

社會福利廣義指由國家立法或由社會提供各項給付與服務；狹義指由政府、政府委託機構及民間機構提供的給付與服務，主要包含社會津貼與社會救助。社會福利與社會保險相輔相成，缺一不可。



	社會保險	社會津貼	社會救助
理念	依風險分擔、使用者付費原則強制投保，以分攤社會風險	基於社會權理念，使國民都能分配到基本維生資源，促進生活機會平等	對低於最低生活標準（貧窮線）者給予經濟援助，保障其生存權
定義	由投保人、國家及雇主共同負擔保費，於投保人因生育、年老、疾病等事故失去勞動收益時提供補助或退休金	促進特定群體生活機會平等的給付體系，提供均等現金給符合特定身分者，不考慮所得、就業與財產	又稱公共救助，照顧低收入戶、中低收入戶及遭遇急難或災害者，補充社會保險給付的不足
經費	投保人、國家、雇主依法定比例共同分擔	政府稅收	政府稅收
特性	財源相對穩定；由政府依法主辦、強制投保，具穩定性與持續性	實務上可依國家財政與所得財產訂定**排富條款**	屬**殘補模式**；資格須經**資產調查**，金額依個別需求或所在區域生活水準而定

	社會保險	社會津貼	社會救助
例子	全民健保、國民年金、勞工保險	老農津貼、中低收入老人生活津貼	生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助

> **相關重點**
> 強制納保是社會保險的關鍵設計，目的在讓高風險、負擔能力低的人得到保障，避免低風險或負擔能力高的人不願投保而使制度無法運作。
> 社會津貼與社會救助的差別在於：前者無條件給付、金額均等；後者須經資產調查，金額依個別需求而定。

三、我國社會安全制度的發展

階段	背景	重要措施
補充式社會安全體系	社會安全制度為憲法基本國策之一。1949 年政府遷臺後，建構依職業別納保的社會保險，輔以急難救助，在家庭功能喪失時才介入	以社會保險為主、社會救助及社會津貼為輔的供給模式；推動軍人、勞工、公教人員的社會保險
制度式社會安全體系	隨民主化與社會變遷，轉為關注不同群體需求並普及全體國民。1990 年代修憲賦予國家承擔社會救助、福利服務、國民就業及醫療保健的責任，被稱為社會福利發展的黃金十年	完成全民健保、老年經濟安全、社會救助與扶助、老人福利、身心障礙者福利、兒少福利等立法
21 世紀之後	人口快速老化、少子女化與失業率升高，須因應老人經濟安全與長照、失業、幼兒托育等需求	就業保險提供失業給付、職業訓練與育嬰留職停薪津貼；國民年金保險提供基本經濟安全；勞保老年給付由一次給付改為年金制；推動年金改革；建立長照與準公共化托育制度

四、制度上常見的難題

社會安全制度的爭論，多半可歸結為**公平與效率**的取捨。

爭點	兩種主張
福利服務應由誰提供	主張政府提供者認為，保障社會權是政府責任，在民主課責下較能達成公平；主張公私協力者認為，政府難以彈性因應需求，單方面供給也可能造成民眾過度依賴，惟效率提升的同時會產生公平性疑慮與權責不清
服務對象是否設條件	對象普及全民將造成財務負擔過重；訂有排富等條件又可能引發資源分配公平性的疑慮
資源應如何分配	著重公平者認為，經費由全民負擔，偏鄉及離島居民卻缺乏醫療照護資源；著重效率者認為，機構設於人口密集、交通便利處，同樣資源能發揮更大功用
資源如何有效控管	使用者浪費將導致資源配置無效率，故有責任珍惜資源；政府亦可設計管理措施確保效率，但如何判斷醫療需求程度仍是難題

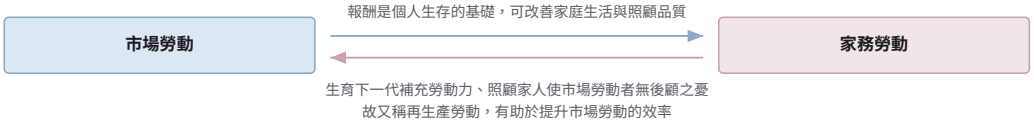
> **相關重點**
> 因為涉及基本人權的保障，政府仍然承擔社會安全制度運作的責任，也因此無法單從成本或效率等面向來考量服務提供的成效。

改革的困境與社會投資

- **困境：**經濟全球化及產業外移使貧富差距擴大；人口老化與少子女化使勞動人口減少、稅收縮減，但福利支出愈來愈多，財政壓力使改革愈難推動。
- **阻力：**政治面因政黨競爭而在財政永續與世代爭議上對立；經濟面則是縮減既得利益者的福利不易得到認同。
- **社會投資：**主張國家應透過教育與培訓投資於人力資本，盡量不直接給予利益或經濟資助，以提升個人進入市場的能力，強化人民自身對抗風險的能力；政府應化被動回應為主動協助、從事後補償轉為事前預防。例如準公共化托育制度與托嬰中心及保母簽約合作並提高補助，減輕家長負擔使其安心就業，保母也有穩定收入。

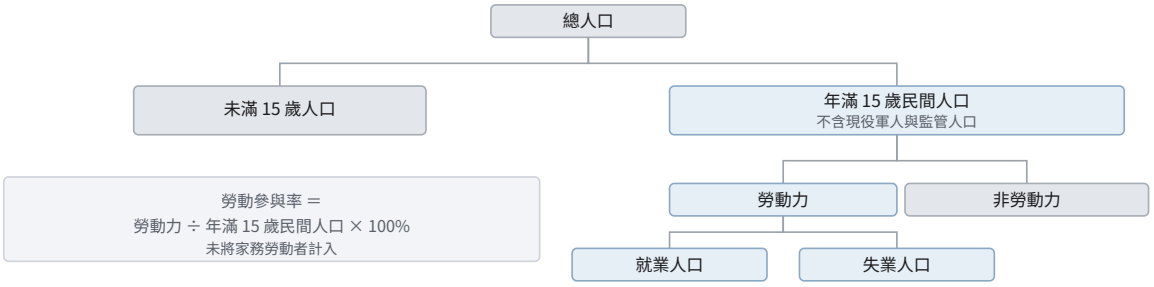
五、市場勞動與家務勞動

	市場勞動（有償勞動）	家務勞動（無償勞動）
定義	付出勞務即可獲得金錢或實物報酬的勞動	無法獲得金錢等物質報酬的勞動，如照顧家庭成員、養育下一代
領域與規範	多發生於公共領域，受法律規範。工業革命後多數人成為受僱領薪的勞動者	通常發生於私領域，缺乏明確法律規範。志願勞動也是無償勞動的一種，但最常見也最常被忽略的是家務勞動
報酬	建立在僱傭關係上，所生產的商品具市場交換價值，故付出勞力可得薪資	沒有明確的薪資與產值，但社會愈來愈能接受**家務有給制**；民法明定家庭生活費用可由家務勞動分攤，並保障因家務勞動而未投入市場勞動的一方
性別分工	目前男性居多	目前女性居多



六、勞動參與

勞動參與指勞動力參與市場勞動的情形。在我國，勞動力指年滿 15 歲、可參與市場工作者，包含就業者與失業者；因就學、家務勞動、高齡、身心障礙等未就業，或想工作但未找工作者，則屬非勞動力。



> **相關重點**
> 勞動參與率愈高，代表愈多人投入勞動市場，有助於提高國民所得，也使政府有稅收基礎；愈低則代表人力資源未充分利用，可能使經濟發展停滯。此指標僅用來估算市場勞動者，未計入家務勞動者。

性別分工不均對勞動參與的影響

	內容
原因	男主外、女主內的父權文化使男性勞動參與高於女性，女性承擔較多家務勞動；市場勞動與家務勞動的時間互相排擠，產生時間分配上的衝突
結果	女性勞動參與率偏低，或因**玻璃天花板**而在升遷時遇到障礙；女性結婚生育後重回職場的比例減少，造成國家競爭力的間接損失
解決方式	促進家務勞動的性別平權並提出完善的托育、托老政策；鼓勵非勞動力人口中有能力者投入市場；透過教育與技能培訓提高人力素質；將育幼及照護工作社會化，如性別工作平等法規定雇主須給予產假、勞工可申請育嬰假

七、追求尊嚴勞動

勞動契約是勞資雙方約定彼此權利義務的契約。勞資關係屬私人關係，未涉及公權力，雙方在法律上是對等的，故基於私法自治與契約自由，由雙方自行訂定。但工業革命後機器取代人工，勞工掌握的資源較少而相對弱勢，因此需公權力介入，一方面保障勞動者，另一方面也使資方能有生產與經濟發展的動力。

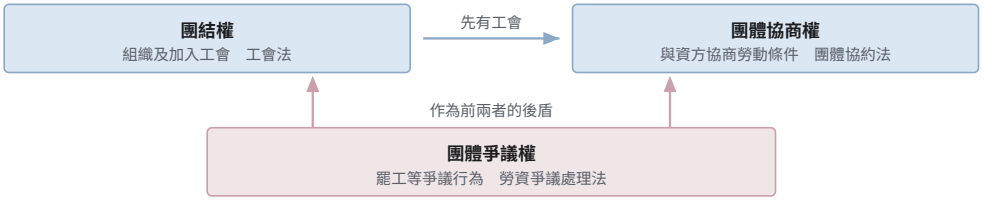
個別勞動權益的保障

透過公權力監督勞資關係，緩和勞工在契約簽訂上的不平等地位。涵蓋基本工資、合理的工作時間與負擔、工作福利、安全衛生的工作環境、友善職場與性別平等等面向。

法律	內容
勞動基準法	規定勞動條件的**最低標準**，雇主與勞工所訂條件不得低於本法。規範工資、工時、休假、請假、職業災害補償、勞動檢查、女性與童工權益等
就業服務法	保障國民就業機會平等，資方不得以求職者或員工的種族、性別、年齡等理由構成**就業歧視**
勞動事件法	設勞動專業法庭；建立勞動調解程序，讓當事人自主並迅速解決爭議；減少訴訟障礙，如由勞務提供地法院管轄、強化訴訟救助

個別勞動權益的保障較為被動消極，仍面臨如何調和勞資雙方使其互蒙其利、如何使雇主確實遵守規範等問題。

集體勞動權的保障：勞動三權



權利	定義	相關法律
團結權	勞工組織及加入工會的權利	**工會法**：除特定勞工外均有組織及加入工會之權利，並賦予工會法定任務，如團體協約之締結、修改或廢止、勞資爭議之處理。立法目的在促進勞工團結、提升勞工地位及改善勞工生活
團體協商權	勞工組織工會後，藉工會與資方協商勞動條件的權利	**團體協約法**：由雇主或雇主團體與工會，以約定勞動關係為目的簽訂書面契約，簽訂後送主管機關認可，對勞資雙方均產生規範效果；並設**禁搭便車條款**，避免非工會會員同享協商成果
團體爭議權	工會採取公開集體行動的爭議行為，如罷工，向資方表達抗議	**勞資爭議處理法**：出現勞資爭議時，經工會會員以直接無記名投票且全體過半數同意，可依法發起罷工，迫使資方或政府出面協商，進而簽訂團體協約

> **相關重點**
> 勞工爭取權益時仍面臨困境，包括勞權意識薄弱、個別勞工不一定支持罷工、社會對罷工存有負面看法，以及部分媒體以穩定社會秩序為由反對罷工，使罷工行動難以獲得公平報導，因此仍應提升勞權意識。